ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de lege pentru modificarea art. 335 alin. (1) din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal

1. Motivele elaborării proiectului de act normativ

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată succesiv la art. 6 pct. 6 și pct. 30 unde erau definițiile autovehiculul și a tractorului prin *„Legea nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice"* și prin *„Ordonanța nr. 21 din 26 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobată de Parlamentul României prin Legea nr. 152 din 24 iulie 2019".* Modificarea definițiilor prevăzute la art. 6 pct. 6 și pct. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare s-a ajuns la crearea unui vid legislativ, în sensul că, modificările respective au făcut ca punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat sau neînregistrat, cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare și conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de către o persoană care nu posedă permis de conducere să nu poată fi sancționat conform codului penal.

2. Situația actuală

În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republică aprobată de Parlamentul României prin Legea nr. 49/2006, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 se prevede la art. 6 pct. 6, pct. 30 și pct. 31 următoarele:

- art. 6 pct. 6.: *„autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule"*;
- art. 6 pct. 30.: *„tractor - vehiculul cu motor, pe roți sau pe șenile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public"*;
- art. 6 pct. 31.: *„tractor rutier - tractorul pe roți, cu cel puțin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum și pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri și care se deplasează, de regulă, pe drumul public"*;.

În Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 510 din data de 24 iulie 2009 se prevede la art. 335 alin. (1) următoarele:

- art. 354 alin. (1): *"Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani"*.

Prevederile de la art. 335 alin. (1) din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal nu au fost modificate de-a lungul timpului și sunt în vigoare la această dată..

În Legea nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 12 noiembrie 2012, se modifică prevederile la art. 6 pct. 6:

- art. 6 pct. 6.: *„autovehicul - orice vehicul echipat, prin construcție, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite mașini*

autopropulsate, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule";

- prevederile art. 6 pct. 30 și pct. 31 nu sunt modificate de Legea nr. 203 din 9 noiembrie 2012;

În Ordonanța Guvernului nr. 21/2014, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 635 din data de 29 august 2014 și aprobată de legea nr. 152 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 625 din data de 26 iulie 2019, se modifică prevederile la art. 6 pct. 6:

- art. 6 pct. 6.: „*autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule*";
- art. 6 pct. 30.: „*tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate*";
- Prevederile articolul 6, punctul 31 sunt abrogate de ordonanța Guvernului mai sus menționată.

Modificarea definițiilor categoriilor „*autovehicul*", „*tractor*" și „*tractor rutier*" în „*autovehicul*" și „*tractor agricol sau forestier*" a fost necesară pentru implementarea Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European.

La elaborarea Codului penal, legiuitorul nu a înțeles să sancționeze conducerea pe drumurile publice a unui tractor fără a poseda permis de conducere separat, deoarece atunci când s-a întocmit Codul penal tractoarele rutiere erau cuprinse în cadrul categoriei „autovehicule". De asemenea, la întocmirea Codului penal, legiuitorul a făcut distincție clară între termenul de „autovehicul" și termenul de „vehicul". Astfel, s-a folosit sintagma *AUTOVEHICUL* la art. 335 alin. (1) (conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul

ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere) iar sintagma *VEHICUL* s-a folosit la art. 335 alin. (2) (Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană...), art. 336 alin. (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană...) și art. 337 alin. (1) (refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto...) din Codul penal.

În același sens, s-a arătat că, în reglementarea contravențiilor în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, atunci când legiuitorul a vrut să sancționeze și fapte legate de conducerea unui tractor agricol sau forestier, a făcut-o în mod expres, arătând, spre exemplu, la art. 100 alin. (1) pct. 6, pct. 7, art. 101 alin. (1) pct. 1 că se sancționează, constituind contravenției, „conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier". Alteori, când nu a înțeles să sancționeze și fapta conducătorului unui tractor s-a folosit sintagma "conducerea unui autovehicul", spre exemplu la art. 99 alin. (1) pct. 1, pct. 17. În fine, atunci când a dorit să sancționeze fapta conducătorului oricărui vehicul, s-a folosit sintagma "conducerea pe drumurile publice a vehiculelor", spre exemplu, la art. 99 alin. (1) pct. 7, pct. 16, pct. 17, pct. 18 ori art. 101 alin. (1) pct. 3 și 17.

Așadar, legiuitorul neincluzând în conținutul art. 335 alin. (1) din Codul penal sintagma "tractor" ori "tractor agricol sau forestier", rezultă că aceste faptă, de conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de către o persoană care nu posedă permis de conducere, a rămas nesancționată după modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare de către Ordonanța nr. 21 din 26 august 2014.

În Decizia nr. 11 din 12 aprilie 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: *„în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întrunește condițiile de tipicitate a infracțiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal"* stabilește:

„În interpretarea noțiunii de "autovehicul", prevăzută de art. 334 alin. (1) din Codul penal și art. 335 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 pct. 6 și pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002, modificată și completată prin OG nr. 21/26.08.2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau

de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv de art. 335 alin. (1) din Codul penal". Această decizie a devenit obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit dispozițiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Urmare la cele prezentate mai sus că se impun următoarele concluzii:

1. legiuitorul a incriminat și distinge clar între faptele care se comit prin intermediul unui vehicul, respectiv autovehicul, reglementând expres situațiile care implică săvârșirea faptei prin conducerea unui tramvai;
2. lipsa punerii în acord a modificărilor survenite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 prin Ordonanța Guvernului nr. 21/2014 cu Codul penal este o problemă de politică penală;
3. obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru un vehicul stabilită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu determină concluzia că acesta devine autovehicul sau este asimilabil autovehiculelor ori că în mod automat această obligație determină incidența art. 335 alin. (1) din Codul penal;
4. asimilarea de către instanțele judecătorești a definiției tractorului agricol sau forestier cu definiția autovehiculelor este nelegală în raport cu art. 6 pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum a fost modificată și completată și reprezintă adăugare la lege, incompatibilă cu art. 1 alin. (4) din Constituția României.

Din cauza acestor motive, tractorul agricol sau forestier nu poate fi asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu întrunește condițiile de tipicitate ale art. 335 alin. (1) din Codul penal.

3. Schimbări preconizate

Se pune în acord Codul penal cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 cu modificările survenite prin Ordonanța Guvernului nr. 21/2014. *Astfel, infracțiunea de conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de către o persoană care nu posedă permis de conducere va fi pedepsită cu închisoare sau cu amendă.*

4. Impactul economico-social preconizat.

Nu este cazul

5. Impactul bugetar

Modificările propuse nu au impact financiar.

6. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

Prin modificările propuse se anulează vidul legislativ creat de Ordonanța nr. 21 din 26 august 2014, prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier va fi pedepsită cu închisoare sau cu amendă.

INIȚIATOR:

Deputat

Cristian-Paul ICHIM

Lista susținătorilor

"Proiect de lege pentru modificarea art. 335 alin. (1) din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal"

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	SAS LORANT ZOLTAN		Neafiliati
2	Pleșuca Alin		Neafiliat
3	POLITEANU MIHAI		NEAFILIAT
4	TODĂ DANIEL		NEAFILIAT
6	Simina Tulbure		Neafiliat
7	LUPCI AKOS		NEAFILIAT
8	CAMBERA OANA ALEXANDRA		Neafiliat
9	TODEA Ilet		PSD.
10	Parasca Ladar		PSD
11.	TODOSE BOGDAN		PSD.
12	TEODOROIU MAX		PSD
13	OTESANU DANIELA		PSD
14	DANIEL OPRIȚ		PSD
15.	Tinca Florin		PSD.
16	HONCIU IONEL		PSD.
17	LUNGOCI D. LUCIAN		PSD
18	TOIANI HORIA		P.S.D.
19.	CĂCIU CĂTĂLINA		PNL
20.	Bogdek Zachor		UDMR
21	Zazarko Zoltán		UDMR.

Lista susținătorilor
"Proiect de lege pentru modificarea art. 335 alin. (1) din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal"

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
22	Cupra Ioan		PNL
23	Stoian George		PNL
24	VEGERA CRISTINA		PNL
25	RIZEA CRISTINA CAMELIA		Neafiliat.

SENAT
BIROUL PERMANENT
Nr. 1910
Data. 29.11.2022

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

De la: Cosmin – Marian POTERAȘ

Către: Biroul Permanent al Senatului

Tema: Cerere suplimentare listă semnături

Prin prezenta, vă rog să aprobați suplimentarea cu semnătura subsemnatului a listei de susținători a propunerii legislative pentru modificarea art.335 alin.(1) din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, înregistrată la Senat cu numărul B765/2022.

Vă mulțumesc,

Senator,

_____

SENAT
BIROUL PERMANENT
Nr. 1911
Data 29.11.2022

ROMÂNIA
SENAT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

De la: Ion – Dragoș POPESCU

Către: Biroul Permanent al Senatului

Tema: Cerere suplimentare listă semnături

Prin prezenta, vă rog să aprobați suplimentarea cu semnătura subsemnatului a listei de susținători a propunerii legislative pentru modificarea art.335 alin.(1) din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, înregistrată la Senat cu numărul B765/2022.

Vă mulțumesc,

Senator,

_____

Lista susținătorilor

"Proiect de lege pentru modificarea art. 335 alin. (1) din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal"

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	COSMIN-MARIAN POTERAȘ		Neafiliat
	POPESCU ION DRAGOȘ		NEAFILIAT